

ANTONIO DOMENICO MARGHERITO



von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger

für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Diplom Sachverständiger (DIA)

Fachwirt der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (IHK)

Mitglied der Gutachterausschüsse im Bereich der Landeshauptstadt München und des Landkreises München
sowie im Bereich des Landkreises Bad Tölz - München

GUTACHTEN

im Auftrag des Amtsgerichts Wolfratshausen, Aktenzeichen: **2 K 47/2025**,
über den Verkehrswert (Marktwert) des Grundstücks



Krautgärten 14 in 82057 Icking, Ortsteil Irschenhausen, Fl.Nr. 438, Gemarkung Icking, bebaut mit einem Doppelhaus mit Einzelgarage mit insgesamt ca. 226 m² Wohn-/Nutzungsfläche

Qualitäts- und Wertermittlungstichtag:

21.01.2026 (Tag der Ortsbesichtigung)

Gutachten Nr.: 25-1146 vom 21. April 2026
Mehrfertigung

Inhaltsverzeichnis

1.0 Allgemeine Grundlagen	4
1.1 Auftraggeber	4
1.2 Zweck der Wertermittlung	4
1.3 Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag/e	4
1.4 Arbeitsunterlagen	5
1.5 Ortsbesichtigung	6
1.6 Erhebungen	6
1.7 Bewertungsgrundlagen und Maßgaben	7
2.0 Objektbeschreibung	11
2.1 Lage	11
2.1.1 Makrolage	11
2.1.2 Mikrolage	11
2.2 Grundbuch	13
2.3 Grundstück	14
2.4 Erschließung und abgabenrechtliche Gegebenheiten	15
2.5 Baurechtliche Gegebenheiten	16
2.6 Bauliche Anlagen	18
2.6.1 Altbau	18
2.6.2 Neubau	20
2.7 Angaben zur Bewirtschaftung (nachrichtlich/unverbindlich)	24
2.8 Marktentwicklung	25
2.9 Zusammenfassung und Beurteilung	27
3.0 Bewertungskriterien	29
3.1 Schätzungsgrundlage und Wahl des Wertermittlungsverfahrens	29
3.2 Grundstücks- und Gebäudedaten	31
4.0 Wertermittlung	32
4.1 Vorbemerkung/Erläuterung	32
4.2 Bodenwertableitung	34
4.2.1 Westliche, bebaute/bebaubare Teilfläche (Bauland)	34
4.2.2 Östliche, unbebaubare Teilfläche (Gartenland/Hausgarten)	35
4.2.3 Ableitung des angemessenen Bodenwerts	36
4.3 Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Merkmale (boG)	37
4.3.1 Instandsetzung/Schönheitsreparaturen	37
4.3.2 Berücksichtigung von Freilegungskosten	38
4.4 Sachwert des bebauten Grundstücks	39
5.0 Verkehrswert	42

Anlagen:

Lage im Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen

Übersichtskarten, Maßstab ca. 1:200.000 und 1:50.000

Ortsplanausschnitt, Maßstab ca. 1:10.000

Luftbildaufnahme, Maßstab ca. 1:5.000

Lageplan, Maßstab ca. 1:1.000

Technische Daten

Flächenaufstellung

Grundrisse Keller-, Erd- und Dachgeschoss, Ansichten von Norden, Osten, Süden und Westen sowie Schnitte Neubau und Garage

Fotos in Kopie vom 21.01.2026

1.0 Allgemeine Grundlagen

1.1 Auftraggeber

Nachfolgendes Sachverständigengutachten wird im Auftrag des Amtsgerichts Wolf-ratshausen, Abteilung für Zwangsversteigerungssachen, Bahnhofstraße 18 in 82515 Wolfratshausen, erstellt.

1.2 Zweck der Wertermittlung

Der Zweck des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwert) i. S. d. § 194 BauGB des Grundstücks

Krautgärten 14 in 82057 Icking, Ortsteil Irschenhausen, Fl.Nr. 438, Gemarkung Icking, bebaut mit einer älteren, nördlichen Doppelhaushälfte (Abbruchobjekt) mit ca. 76 m² Wohnfläche im Erd- und Dachgeschoss sowie ca. 24 m² Nutzungsfläche im Kellergeschoss sowie einer neueren, südlichen Doppelhaushälfte mit ca. 73 m² Wohnfläche im Erd- und Dachgeschoss sowie ca. 53 m² Nutzungsfläche im Kellergeschoss samt dazugehöriger Einzelgarage

laut in Vorlage gebrachtem Planmaterial unter Beachtung der unter Ziffer 1.7 genannten Bewertungsgrundlagen und Maßgaben.

Die Verkehrswertermittlung dient zur Vorbereitung des Zwangsversteigerungsverfahrens zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft Geschäftsnummer: 2 K 47/2025 gemäß Anordnungsbeschluss vom 29.08.2025.

1.3 Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag/e

Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht und der für die Ermittlung der allgemeinen Wertverhältnisse maßgeblich ist. Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht. Er entspricht dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt maßgeblich ist.

Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag ist der 21.01.2026 (Tag der Ortsbesichtigung).

1.4 Arbeitsunterlagen

- Anordnungsbeschluss vom 29.08.2025, beglaubigt
- Auszug aus dem Kaufvertrag URNr. 1947 vom 24.07.2020, in Kopie
- Grundbuchauszug, Amtsgericht Wolfratshausen, Grundbuch von Icking, Blatt 1906, vom 08.08.2025, in Kopie
- Auszug aus der Flächen- und Kubaturberechnung vom 20.11.1989, in Kopie
- Auszug aus der technischen Baubeschreibung vom 20.11.1989, in Kopie
- Auszug aus dem Genehmigungsbescheid Az. A1373/89 vom 02.04.1990, in Kopie
- Auszug aus dem genehmigten Eingabeplan mit Grundrissen Keller-, Erd- und Dachgeschoss, Ansichten von Norden, Osten, Süden und Westen sowie Schnitte Neubau und Garage, in Kopie
- Auszug aus der Bescheinigung über das Ergebnis der Feuerstättenschau nach Schornsteinfeger-Handwerks-Gesetz (SchfHwG) vom 06.04.2021, als PDF-Datei
- Auszug aus dem Feuerstättenbescheid nach Schornsteinfeger-Handwerks-Gesetz (SchfHwG) vom 15.04.2021, als PDF-Datei
- Auszug aus der Bescheinigung gemäß Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) vom 03.03.2025, als PDF-Datei
- Auszug aus den Bescheinigungen über das Ergebnis der Überprüfung und Beratung für eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe gemäß 1. BImSchV vom 21.04.2026, als PDF-Datei
- Auszug aus dem Mängelprotokoll für eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe gemäß 1. BImSchV vom 21.04.2026, als PDF-Datei
- Auszug aus dem Mietvertrag vom 05.08.2020, als JPG-Datei
- Auszug aus der Vereinbarung zur Verlängerung des Mietverhältnisses vom 21.01.2025, als JPG-Datei
- Auszug aus der Vereinbarung zur Verlängerung des Mietverhältnisses vom 05.02.2026, als PDF-Datei
- Auskunft zur bauplanungsrechtlichen Situation der Gemeinde Icking vom 20.01.2026
- Bodenrichtwertkarte zum 01.01.2024 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen
- Immobilienmarktberichte des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen sowie benachbarter Landkreise
- Auskunft aus der Kaufpreissammlung vom 09.02.2026
- Eigene Datensammlung des Sachverständigen sowie das Internet
- Aufzeichnungen des Sachverständigen bei der Ortsbesichtigung
- Luftbild, Kataster-/Übersichts-/Ortsplan vom 21.04.2026
- Baugesetzbuch (BauGB) mit Nebengesetzen
- Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)
- Wohnflächenverordnung (WoFlV) zur Berechnung der Wohnflächen
- DIN 277
- Einschlägige Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
- Fachliteratur zur Verkehrswertermittlung von Grundstücken (Kleiber-digital u. a.)

1.5 Ortsbesichtigung

Die Besichtigung des gegenständlichen Bewertungsobjektes erfolgte am 21.01.2026 exemplarisch ohne Anspruch auf Vollständigkeit durch den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Antonio D. Margherito. Dabei konnten im Altbau das Kellergeschoss und der Spitzboden und im Neubau der Spitzboden und die Einzelgarage nicht in Augenschein genommen werden.

Bei der Inaugenscheinnahme waren die Herren *.* (Miteigentümer zu ½) und *.* (Miteigentümer zu ½), vertreten durch dessen Betreuer Herrn *.* , der sich jedoch nach kurzer Zeit verabschiedete, sowie die Mieterin der neueren, südlichen Doppelhaushälfte, Frau *.* , zugegen.

Einige anlässlich der Besichtigung angefertigte Fotoaufnahmen sind diesem Gutachten als Anlage beigelegt.

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Maßprüfungen, Baustoffprüfungen, Bauteilprüfungen sowie Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen ausgeführt. Alle Feststellungen des Sachverständigen erfolgten durch Inaugenscheinnahme (rein visuelle Untersuchung).

1.6 Erhebungen

Hinsichtlich der baurechtlichen Gegebenheiten wurden bei der zuständigen Bauverwaltung Recherchen vorgenommen und (auszugsweise)

- o die Flächen- und Kubaturberechnung vom 20.11.1989,
- o die technische Baubeschreibung vom 20.11.1989,
- o der Genehmigungsbescheid Az. A1373/89 vom 02.04.1990 sowie
- o der genehmigte Eingabeplan mit Grundrissen Keller-, Erd- und Dachgeschoss, Ansichten von Norden, Osten, Süden und Westen sowie Schnitte Neubau und Garage

beschafft.

Vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger wurden Informationen bezüglich der vorhandenen Heizungsanlage erfragt.

Beim zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen wurden Erhebungen bezüglich der Bodenrichtwerte und Kaufpreise durchgeführt.

Darüber hinaus erfolgte eine Recherche in der eigenen Datensammlung des Sachverständigen sowie im Internet.

1.7 Bewertungsgrundlagen und Maßgaben

Das Gutachten wurde ausschließlich für den angegebenen Zweck gefertigt und ist urheberrechtlich geschützt (§1 (1) UrhG). Die Nutzung des Gutachtens ist nur im Rahmen der Rechtspflege (§ 45 UrhG) in dem Verfahren gestattet, das dem Gutachtenauftrag zugrunde liegt. Die enthaltenen Daten, Karten, Lage-/Baupläne, Luftbilder, etc. sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht aus dem Gutachten separiert oder einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Die Obliegenheit des Sachverständigen und seine Haftung für die korrekte Ausführung seiner beruflichen Tätigkeit besteht nur gegenüber dem Auftraggeber und der genannten Zweckbestimmung, eine Haftung gegenüber Dritten ist ausgeschlossen.

Dritte, die beabsichtigen, auf der Grundlage dieser Wertermittlung Vermögensdispositionen zu treffen, werden auf Folgendes hingewiesen:

Zur Vermeidung der Gefahr von Vermögensschäden müssen Dritte die Wertermittlung in Bezug auf ihre Interessenslage auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen, bevor sie über ihr Vermögen disponieren.

Abweichend von der Verkehrswertdefinition gemäß § 194 BauGB und den Bestimmungen der ImmoWertV wird der Verkehrswert im Zwangsversteigerungsverfahren grundsätzlich für den fiktiv unbelasteten, geräumten und miet-/pachtfreien Zustand, also frei von eventuell wertbeeinflussenden, gegebenenfalls noch gesondert zu berücksichtigenden Eintragungen in den Abteilungen II und III des (jeweiligen) Grundbuchs, sonstigen hier nicht eingetragenen Lasten und Beschränkungen, eventuellen Rechten/Dienstbarkeiten an Nachbargrundstücken sowie (eventuell) noch ausstehenden/bereits fälligen bzw. kurzfristig anstehenden Sonderumlagen, (eventuell) noch anfallenden Erschließungsbeiträgen bzw. Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) usw., des/r gegenständlichen Bewertungsobjekte/s ermittelt.

Der Sachverständige ist von der Offenlegung von Befundtatsachen freigestellt.

Zum Wertermittlungstichtag wird ungeprüft unterstellt, dass sämtliche öffentlich-rechtlichen Abgaben, Beiträge, Gebühren usw., die möglicherweise wertbeeinflussend sein können, erhoben und bezahlt sind.

Die Ermittlung sämtlicher bewertungstechnischer Daten, wie Grund- (GR) und Geschossfläche (GF), wertrelevante Geschossflächenzahl (WGFZ), reduzierte Brutto-Grundfläche (BGF_{red}) und Brutto-Rauminhalt (BRI) sowie der Wohn- (WF) und Nutzungsfläche (NUF) bzw. Mietflächen (MF), erfolgte überschlägig in Anlehnung an die DIN 277 und die Wohnflächenverordnung (WoFIV) grafisch aus dem zur Verfügung gestellten Planmaterial, das von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen kann; wo erforderlich, wurde frei geschätzt. Der Genauigkeitsgrad ist für diese Wertermittlung ausreichend. Für die Übereinstimmung und Richtigkeit mit dem Bestand kann keine Gewähr übernommen werden. Für eine verbindliche und exakte Flächenangabe wäre ein örtliches Aufmaß aller Räumlichkeiten zwingend erforderlich. Hierzu wurde der Sachverständige ausdrücklich nicht beauftragt. Bei wertbeeinflussenden Abweichungen der aus dem Planmaterial ermittelten Flächen zu den tatsächlichen Flächen ist gegebenenfalls eine Neubewertung vorzunehmen. Hier ist anzumerken, dass die Wohn- und Nutzungsflächenangaben im Gutachten nur eine zusätzliche Information darstellen und nicht als vorrangige Bezugsgröße für die Ermittlung der Gebäudewerte herangezogen werden.

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen, die erhaltenen Auskünfte sowie die vorliegenden Bauakten. Die Gebäude und Außenanlagen werden (nur) insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungs- und Ausstattungsmerkmale angegeben, die den soweit optisch erkennbaren Gebäudezustand reflektieren. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die allerdings nicht werterheblich sind.

Alle Feststellungen des Sachverständigen zu Beschaffenheit und Eigenschaften des Bewertungsobjekts erfolgen im Rahmen der im möblierten Objektzustand durchgeführten Ortsbesichtigung (rein visuelle Inaugenscheinnahme) sowie aufgrund auftraggeberseitiger oder behördlicher Unterlagen und Auskünfte. Die zur Verfügung gestellten bzw. beschafften Unterlagen und Informationen werden als vollständig und zutreffend unterstellt. Auskünfte von Amtspersonen können laut Rechtsprechung

nicht als verbindlich gewertet werden. Für die Richtigkeit und Verwendung der Informationen und Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.

Auftragsgemäß wurde der Wert des (eventuell) vorhandenen eingebauten bzw. eingepassten Inventars (Möbel- und Kücheneinbauten, Maschinen, Geräte, Einrichtungen, bewegliche Güter u. ä. m.) sowie der potenzielle Zusatzwert einer (eventuell) vorhandenen Photovoltaikanlage bei der Ermittlung des Verkehrswertes nicht berücksichtigt.

Für die vorliegende Bewertung wird die formelle und materielle Rechtmäßigkeit des vorgefundenen Gebäudebestands unterstellt bzw. davon ausgegangen, dass eventuell noch notwendige Genehmigungen für die baulichen Anlagen ohne Werteeinfluss erteilt werden. Für eventuelle Auflagen wird grundsätzlich deren Erfüllung angenommen. Hinweise, die diesen Annahmen widersprechen, liegen nicht vor. Eine Überprüfung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen (einschließlich Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen u. ä. m.) oder eventueller privatrechtlicher Vereinbarungen zu Bestand und Nutzung des Grund und Bodens erfolgte nicht.

Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (wie z. B. Heizung, Wasser, Elektro) wurde nicht geprüft, im Gutachten wird grundsätzlich, wenn nicht besonders vermerkt, deren Funktionsfähigkeit unterstellt. Des Weiteren wird ungeprüft unterstellt, dass keine Bauteile und Baustoffe vorhanden sind, welche möglicherweise eine anhaltende Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder gefährden.

Eine fachliche Untersuchung etwaiger Baumängel oder Bauschäden erfolgte nicht. Diese Wertermittlung stellt kein Bausubstanzgutachten dar und erfüllt also nicht den Zweck einer physikalisch-technischen Beurteilung der baulichen Anlagen. Eine gezielte Untersuchung auf Baumängel oder -schäden fand nicht statt. Diesbezüglich wird ausdrücklich auf entsprechende Sachverständige für Baumängel oder -schäden verwiesen.

Zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskünften, die dem Sachverständigen gegeben worden sind, auf vorgelegten Unterlagen oder auf Vermutungen beruhen. Ebenfalls wurden keine Untersuchungen hinsichtlich eventuell vorhandener schädlicher Materialien (z. B. Asbest, diverse Anstrichstoffe), Schall-, Wärme- und Brandschutz,

Schädlingsbefall, Rohrfraß, Bodenverunreinigungen/Altlasten, Elektromog etc. durchgeführt. Derartige Untersuchungen erfordern besondere Fach- und Sachkenntnisse von hierfür qualifizierten Sachverständigen und würden den üblichen Umfang einer Grundstückswertermittlung bei Weitem überschreiten.

Der bauliche und der aktive Brandschutz wurden vom Unterzeichner ebenfalls nicht überprüft. Für eine Überprüfung sind gegebenenfalls Brandschutz-Experten hinzuzuziehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verkehrswert einer Immobilie aufgrund zahlreicher Imponderabilien regelmäßig nur annäherungsweise und nicht exakt im Sinne einer mathematischen Genauigkeit ermittelt werden kann. Sowohl die Wahl der Wertermittlungsmethode als auch die Ermittlung selbst unterliegen notwendig wertenden Einschätzungen, die nicht geeignet sind, Gewissheit zu vermitteln, das/die Objekt/e werde/n bei einer Veräußerung genau den ermittelten Wert erzielen. Letztendlich handelt es sich um eine Wertschätzung.

Der Verfasser dieses Gutachtens behält sich für den Fall des Bekanntwerdens neuer, die Aussage beeinflussender Tatsachen das Recht nochmaliger Überprüfung vor.

2.0 Objektbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 Makrolage

Die ländlich strukturierte und in ihrer Wohnqualität sehr ländlich geprägte Gemeinde Icking mit einer Fläche von rd. 17 km² und rd. 3.800 Einwohnern (Stand 31.12.2024) ist am nordwestlichen Rand des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen, eingebettet zwischen den Landkreisen Starnberg im Nordwesten und München im Nordosten sowie den Gemeinden Egling im Osten, Wolfratshausen im Südosten sowie Münsing im Südwesten, gelegen (s. Übersichtskarten i. d. Anlage).

Icking, bestehend aus dem gleichnamigen Hauptort sowie 10 Gemeindeteilen, gehört verwaltungstechnisch zum Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen und gilt als gute Wohnlage mit hohem Freizeitwert und guter Anbindung sowohl für den öffentlichen Personennah- als auch für den Individualverkehr an die Landeshauptstadt sowie die umliegenden Nachbargemeinden.

Siedlungsschwerpunkte im Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen, einem der wirtschaftsstärksten Landkreise Oberbayerns, sind neben Bad Tölz mit dem Verwaltungssitz die Städte Wolfratshausen und Geretsried.

Die überregionale Verkehrsanbindung Ickings erfolgt vorrangig über die das Gemeindegebiet in Nordost-/Südwestrichtung teilende Bundesstraße 11 (Münchner Straße) (s. Übersichtskarten i. d. Anlage).

2.1.2 Mikrolage

Das gegenständliche Bewertungsobjekt ist im Südwesten des nördlich an den Hauptort anschließenden und als Kirchdorf bekannten Ortsteil Irschenhausen, in einem Dorfgebiet im Dreieck Neufahrner Weg im Norden, Kreisstraße TÖL 19 (Ebenhäuser Straße) im Osten und der Straße Krautgärten im Westen, unmittelbar östlich der Straße Krautgärten, gelegen (s. Ortsplanausschnitt i. d. Anlage).

Bei der Straße Krautgärten handelt es sich um eine kaum frequentierte Nebenstraße in einer Tempo-30-Zone, die zur Erschließung des Quartiers dient (s. Ortsplanausschnitt, Luftbildaufnahme bzw. Fotodokumentation i. d. Anlage).

Dieser Bereich gehört zu den guten Wohnlagen mit durchschnittlicher bis guter Wohnadresse in Icking.

Die Umgebung ist gekennzeichnet durch Individualbebauung mit meist Einfamilien- und Doppelhäusern sowie einzelnen landwirtschaftlichen Hofstellen mit einer Höhenentwicklung von Erd-, Ober- und bis zu ausgebautem Dachgeschoss unter Satteldach, in offener, durchgrünter Bauweise unterschiedlicher Baualterskategorie. Westlich schließt ein ausgedehntes Waldgebiet an (s. Luftbildaufnahme i. d. Anlage).

Die Entfernung (Luftlinie zum jeweiligen Stadt- bzw. Ortszentrum) zum Gemeindezentrum von Icking (Rathaus) im Südwesten beträgt rd. 1,5 km, nach Schäftlarn im Nordosten rd. 1,3 km sowie zur Bundesstraße 11 im Osten rd. 0,9 km, nach Wolfratshausen im Süden rd. 5,9 km, zur Autobahn A 95 (München – Garmisch-Partenkirchen) im Westen rd. 1,5 km und zu deren Anschlussstellen Schäftlarn im Norden rd. 3,1 km bzw. Wolfratshausen im Südwesten rd. 7,6 km, nach Starnberg im Nordwesten rd. 7,8 km sowie zum Ickinger Bahnhof im Süden rd. 1,5 km (s. Übersichtskarte bzw. Ortsplanausschnitt i. d. Anlage).

Entsprechend der EMF (Elektromagnetische Felder)-Datenbank mit Karte über Mobilfunkanlagen der Bundesnetzagentur sind die nächstgelegenen Mobilfunkstationen in Ebenhausen, (Luftlinie) rd. 1,6 km nordöstlich bzw. im Hauptort Icking rd. 1,2 km südlich entfernt, aufgestellt.

Die Verkehrslage für den Individualverkehr ist gekennzeichnet durch ein gut ausgebautes innerörtliches Straßennetz. Der Durchgangsverkehr konzentriert sich auf die Bundesstraße 11 (Augsburger/Olchinger Straße) im Osten (s. Ortsplanausschnitt i. d. Anlage).

An öffentlichen Verkehrsverbindungen ist zu erwähnen die regionale Buslinie 974 (Berg – Schäftlarn) mit Haltestelle Irschenhausen, Rittergütl, (Luftlinie) ca. 0,3 km Nordöstlich bzw. ca. zehn Gehminuten entfernt.

Ferner steht zur Anbindung an die Münchner Innenstadt die S-Bahnlinie S7 (Wolf-ratshausen – München, Hauptbahnhof) mit Haltestelle Icking, Fahrzeit bis zum Münchner Marienplatz ca. 38 min, zur Verfügung.

Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen und mittelfristigen Bedarf sind in fußläufiger Entfernung nicht gegeben und finden sich erst im eigentlichen Hauptort Icking, (Luftli-nie) rd. 1,5 km südwestlich entfernt.

Infrastruktureinrichtungen (Kirchen, Kindergärten, Schulen, soziale und kulturelle Ein-richtungen etc.) sind vorhanden.

Bezüglich der Erholungs- und Freizeitgebiete ist insbesondere auf das (Luftlinie) rd. 2,0 km südöstlich gelegene Naturschutzgebiet „Ickinger Au“ mit der Isar, auf den rd. 6,3 km westlich entfernten Starnberger See, die Icking umgebenden Waldgebiete so-wie auf die nahegelegenen Bayerischen Voralpen im Süden mit ihren zahlreichen Rad- und Wanderwegen sowie Wintersportmöglichkeiten hinzuweisen.

2.2 Grundbuch

Entsprechend dem in Vorlage gebrachten Grundbuchauszug vom 08.08.2025 ist das gegenständliche Bewertungsobjekt wie folgt vorgetragen:

Amtsgericht Wolfratshausen
Grundbuch von Icking
Blatt 1906
Gemarkung Icking

Bestandsverzeichnis:

Lfd. Nrn. 1 – 3 gelöscht

Lfd. Nr. 4	Fl.Nr. 438	Krautgärten 14; Gebäude- und Freifläche	zu 0,0836 ha
------------	------------	--	--------------

Erste Abteilung (Eigentümer):

Lfd. Nr. 1 gelöscht

Lfd. Nr. 2a anonymisiert
- zu ½ -

Lfd. Nrn. 2b – d gelöscht

Lfd. Nr. 3 gelöscht

Anstelle von lfd. Nr. 3:

Lfd. Nr. 4 anonymisiert
 - zu ½ -

Zweite Abteilung (Lasten und Beschränkungen):

Lfd. Nrn. 1 – 5 gelöscht

Lfd. Nr. 6 Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemein-
schaft ist angeordnet (Amtsgericht Wolfratshausen, AZ: 2 K 47/25);
eingetragen am 08.08.2025.

Anmerkung:

Die Eintragung in der Abteilung II des Grundbuchs wird entsprechend den versteige-
rungsrechtlichen Besonderheiten nicht berücksichtigt und als wertneutral unterstellt.
Andere nicht eingetragene, eventuell wertbeeinflussende Rechte, Lasten und Be-
schränkungen wurden dem Unterzeichner nicht angezeigt und finden somit ebenfalls
keine Berücksichtigung. Eintragungen in Abteilung III des Grundbuchs (Hypotheken
und Grundschulden) bleiben bei der Wertermittlung unberücksichtigt.

2.3 Grundstück

Das Grundstück Fl.Nr. 438, Gemarkung Icking, mit einem Ausmaß von 836 m² hat
annähernd L-Form mit einer mittleren Ausdehnung von ca. 25 m x 18 m bzw.
13 m x 30 m und ist nord-/süd- bzw. ost-/westgerichtet. Die Grundstücksgrenzen ver-
laufen geradlinig. Die Straßenfront an der Straße Krautgärten im Westen beträgt ca.
26 m (s. Lageplan i. d. Anlage).

Der Grundstücksverlauf zeigt von Westen nach Osten deutliches Gefälle und flacht,
soweit erkennbar, erst im letzten Viertel von Osten her gesehen etwas ab.

Als Einfriedung dient entlang der Straße Krautgärten ein ca. 1,0 m hoher, überwie-
gend maroder Holzzaun, nach Süden ein ca. 1,5 m hoher Maschendrahtzaun, ange-
schlagen an Betonsäulen; die übrigen Grundstücksgrenzen sind, soweit erkennbar,
nicht eingefriedet (s. Fotodokumentation i. d. Anlage).

Das Grundstück war zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung überwiegend mit Schnee/Eis
bedeckt. Die Wege/Terrasse sind, soweit erkennbar, mit Gartenplatten gepflastert; die

übrigen unbebauten Flächen sind entsprechend dem Luftbild als Gartenland/Hausgarten mit einzelnen hochgewachsenen Laub-/Nadelbäumen sowie Buschwerk gestaltet (s. Luftbildaufnahme bzw. Fotodokumentation i. d. Anlage).

Insgesamt hinterlassen die Außenanlagen, soweit erkennbar, einen der Jahreszeit entsprechenden einfach bis durchschnittlich gepflegten Eindruck (s. Fotodokumentation i. d. Anlage).

Hinweis:

Nach Angabe der zuständigen Bauverwaltung ist im gegenständlichen Bereich ein sehr lehmhaltiger Boden vorhanden. Aufgrund der Topografie kann es deshalb bei Starkregen zu Problemen mit der Niederschlagswasserbeseitigung kommen.

Anmerkung:

In diesem Gutachten ist eine lageübliche Baugrundsituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichspreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Zum Grundwasserstand wurden im Rahmen der Bewertung keine Feststellungen getroffen; dies ist nicht im üblichen Gutachtenumfang enthalten. Bodenuntersuchungen wurden vom Sachverständigen nicht vorgenommen, nachteilige Untergrundeigenschaften wurden nicht bekannt. Bei der nachfolgenden Bewertung wird ungeprüft unterstellt, dass ortsübliche, tragfähige Untergrundverhältnisse vorliegen und nach heutigem Wissensstand weder schädliche Bodenveränderungen (Altlasten, Kampfmittel usw.) i. S. v. § 2 Absätze 2 und 5 des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) noch Bodenschätze und Bodendenkmäler vorhanden sind.

2.4 Erschließung und abgabenrechtliche Gegebenheiten

Das Grundstück Fl.Nr. 438, Gemarkung Icking, ist über die Straße Krautgärten von Westen erschlossen (s. Lageplan bzw. Fotodokumentation i. d. Anlage).

Bei der Straße Krautgärten mit einer Breite von ca. 6 m handelt es sich im gegenständlichen Bereich um eine asphaltierte, kaum befahrene Nebenstraße in einer Tempo-30-Zone, die von der Ebenhauser Straße (TÖL19) im Osten bogenförmig in westliche Richtung führt und zur Erschließung des Quartiers dient. Gehwege sind nicht angelegt; Straßenentwässerung ist vorhanden. Parkmöglichkeiten auf öffentlichem Grund sind kaum gegeben und reichen nicht aus (s. Ortsplanausschnitt bzw. Fotodokumentation i. d. Anlage).

Das Grundstück verfügt nach Angabe zum Stichtag über Anschlüsse an die örtlichen Versorgungsleitungen für Wasser und Strom. Die Entsorgung erfolgt in die öffentliche Kanalisation. Telefonanschluss ist ebenfalls vorhanden.

Anmerkung:

Nach Angabe der zuständigen Bauverwaltung ist nicht zweifelsfrei sicher, ob die Straßenherstellungskosten bislang abgerechnet wurden. Im Falle der Straßenverbreiterung muss jedoch mit zusätzlichen Ausbau-/Herstellungskosten gerechnet werden. Mangels gesicherter Information wird bei dieser Wertermittlung ungeprüft unterstellt, dass die Erschließungskosten entrichtet wurden und Flächenabtretungen nicht anstehen, sodass das Grundstück als erschließungsbeitragsfreies Nettobauland einzustufen ist.

2.5 Baurechtliche Gegebenheiten

Der Bereich, zu dem das gegenständliche Bewertungsgrundstück gehört, ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Icking, rechtsverbindlich seit dem 16.08.1994, teils als Dorfgebiet (MD) dargestellt bzw. ist teils im Außenbereich gelegen.

Ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan oder ein Aufstellungsbeschluss für den Bereich, zu dem das Bewertungsobjekt gehört, liegt nach Angabe zum Stichtag nicht vor.

Das Grundstück liegt teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles und ist teils gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB) als Bauland einzustufen. Nach Angabe handelt es sich dabei um den Bereich von der Straße Krautgärten bis zur östlichen Außenwand des Neubaus (s. Lageplan i. d. Anlage).

§ 34 (1) BauGB

Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile:

„Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.“

Ergänzend sind die örtlichen GemeinDESatzungen, wie z. B. die Begrünungs-, Einfriedungs-, Ortsgestaltungs- und Stellplatzsatzung sowie die Baumschutzverordnung, zu beachten.

Der übrige östlich Grundstücksbereich ist nach Angabe ab der östlichen Hauskante des Neubaus bis zur östlichen Grundstücksgrenze dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen (s. Lageplan i. d. Anlage).

Das Grundstück ist zum Stichtag mit einem Doppelhaus, bestehend aus einer älteren, abbruchreifen Haushälfte (Altbau) sowie einer neueren Haushälfte samt dazugehöriger Einzelgarage (Neubau), bebaut. Der bauliche Nutzungsgrad (realisierte Grundflächenzahl GRZ) für den Bestand wurde überschlägig ermittelt mit:

ca. 125 m² Grundfläche / 836 m² Grundstücksfläche = rd. **0,15**
(s. Technische Daten i. d. Anlage).

Der Genauigkeitsgrad ist für diese Wertermittlung ausreichend.

Nach Auskunft der zuständigen Bauverwaltung ist das Maß der baulichen Nutzung des Grundstücks nicht voll ausgeschöpft. Im Falle des Abbruchs des Altbaus wäre anstelle dessen die Errichtung eines Baukörpers mit einer Grundfläche von ca. 7,20 x 9,40 m Grundfläche denkbar.

Anmerkung:

Auskunft über die baurechtlich maximal zulässige Ausnutzung des/r Grundstücks/e kann nur durch einen Antrag auf Vorbescheid oder Baugenehmigung, welcher nicht Gegenstand dieser Wertermittlung ist, erteilt werden. Insofern wird bei der nachfolgenden Wertermittlung ungeprüft darauf abgestellt, dass die aufstehende Bebauung weitestgehend der baurechtlich maximal zulässigen Ausnutzung des/r Grundstücks/e entspricht und dass das Grundstück im Falle des Abbruchs des Altbaus lediglich über eine relativ geringe Baurechtsreserve verfügt. Sollte sich das Ergebnis einer derartigen Anfrage wesentlich von den im Gutachten getroffenen Annahmen unterscheiden, wäre grundsätzlich eine Überprüfung der Wertermittlung erforderlich.

Hinweis:

Laut dem in Vorlage gebrachten Kaufvertrag URNr. 1947 vom 24.07.2020 wurden die baurechtlich erforderlichen Abstandsflächen bezüglich der Garage zum südlichen Nachbargrundstück Fl.Nr. 440, Gemarkung Icking, nicht eingehalten.

2.6 Bauliche Anlagen

Vorbemerkung

Nachfolgende Angaben beruhen auf den recherchierten Unterlagen und erhaltenen Informationen und Angaben bzw. auf im Rahmen der Ortsbesichtigung optisch gewonnenen Eindrücken. Sie dienen lediglich zur Vermittlung eines generellen Überblicks bezüglich der Bauweise und Ausstattung. Ergänzend hierzu wird insbesondere auf die Planunterlagen sowie die Fotodokumentation in der Anlage verwiesen.

Allgemeines

Das Grundstück Fl.Nr. 438, Gemarkung Icking, war zum Stichtag mit einem nach Angabe vor 1960 errichteten, teilunterkellerten Wohnhaus (Altbau) mit Erd- und ausgebautem Dachgeschoss mit First in Ost-/Westausrichtung bebaut. Ca. 1990 wurde kommun an das bestehende Gebäude ein weiteres, vollunterkellertes Wohnhaus (Neubau), ebenfalls mit Erd- und ausgebautem Dachgeschoss mit First in Nord-/Südausrichtung samt dazugehöriger, vollunterkellerte Einzelgarage, ebenso unter Satteldach, errichtet. Die Gebäude sind im Mittel rd. 5 m von der Straße Krautgärten zurückversetzt aufstehend (s. Lageplan i. d. Anlage).

Zudem befindet sich an der Grenze zum südlichen Nachbargrundstück Fl.Nr. 440, Gemarkung Icking, ein Hasenstall von untergeordneter Bedeutung (s. Fotodokumentation i. d. Anlage).

2.6.1 Altbau

Der Zugang in das Gebäude erfolgt von Norden über einen gebäudeüberdachten, eine Stufe über Geländeneiveau liegenden Eingang (s. Grundriss *Erdgeschoss* bzw. Fotodokumentation i. d. Anlage).

Bauwerks- und Ausstattungsbeschreibung (soweit erkennbar)

Baujahr:	Nach Angabe vor 1960
Fundamente:	Vermutlich Betonstreifen nach statischen Erfordernissen
Geschosswände:	KG: vermutlich Beton nach Statik Sonst: vermutlich Ziegel nach Statik
Trenn-/Innenwände:	Vermutlich Ziegel o. ä. in verschiedenen Wandstärken
Geschossdecken:	KG/EG: vermutlich Beton nach statischen Erfordernissen Sonst: vermutlich Holzbalken nach statischen Erfordernissen
Dach:	Vermutlich nicht wärmedämmter Holzdachstuhl als Satteldach mit Betonpfanneneindeckung
Spenglerarbeiten:	Regenrinnen und Fallrohre aus Zinkblech mit Anstrich
Fassade:	Nicht wärmedämmend, verputzt mit Anstrich
Eingang:	Lasiertes Holzelement mit Glaseinsatz und Leichtmetallbeschlag
Fenster:	Lasiertes Holzfenster teils mit Einfach- bzw. teils Isolierverglasung
Innentüren:	Lackierte Holztüren mit Leichtmetallbeschlägen
Treppenläufe:	EG/DG: Betontreppe ohne Geländer/Handlauf DG/Spitzboden: Leiter
Böden:	PVC-Belag
Wände:	Überwiegend verputzt mit Anstrich
Decken/Dachschrägen:	Überwiegend verputzt bzw. gipskartonverkleidet, jeweils mit Anstrich
Sanitärausstattung:	Nicht erkennbar
Warmwasser:	Dezentral vermutlich über Elektroboiler
Beheizung d. Räume:	Mittels Holz-Einzelöfen bzw. teils unbeheizt
Elektroinstallation:	Der Baualtersklasse entsprechend

Anmerkung:

Kellergeschoss und Spitzboden waren nicht zugänglich und konnten nicht besichtigt werden.

Energieausweis

Die aufstehende Bebauung wurde nach Angabe vor 1960 in damals üblicher Massivbauweise errichtet. Zu diesem Zeitpunkt waren die Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz noch nicht an den heutigen Maßstäben bzw. dem Standard ab den 1990er Jahren orientiert. Ein Energieausweis gemäß §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde nicht in Vorlage gebracht.

Wohn- und Nutzungsfläche

Entsprechend dem in Vorlage gebrachten Planmaterial ergibt sich die bewertungstechnische Wohn- bzw. Nutzungsfläche mit ca. 76 m² bzw. 24 m² (s. Flächenaufstellung i. d. Anlage). Der Genauigkeitsgrad ist für diese Wertermittlung ausreichend.

Grundriss

Hierzu wird auf das in der Anlage beigelegte Planmaterial verwiesen, wobei hier anzumerken ist, dass der tatsächliche Grundriss nicht mit der Darstellung im Planmaterial übereinstimmt. Da bei der nachfolgenden Wertermittlung der Abbruch des Gebäudes unterstellt wird, wird von einer genaueren Grundrissbeschreibung abgesehen.

Bau-, Ausstattungs- und Unterhaltungszustand

Das vermutlich in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts errichtete Wohnhaus stellt sich im Wesentlichen im Stil seiner Erbauungszeit, in einem insgesamt unterdurchschnittlich gepflegten Allgemeinzustand dar. Die Ausstattung entspricht im Wesentlichen der Baualtersklasse des Gebäudes und ist als technisch und wirtschaftlich überaltert und verbraucht zu beurteilen. Modernisierungen wurden offensichtlich kaum vorgenommen. Nach Angabe ist die Dacheindeckung undicht. Zum Zeitpunkt der Inaugenscheinnahme waren die Wände und Decken großteils schwarz verschimmelt; das Gebäude befand sich in einem desolaten, unbewohnbaren Zustand (s. Fotodokumentation i. d. Anlage). Für eine wirtschaftliche Anschlussnutzung und zur Schaffung zeitgemäßer Wohnstandards ist eine durchgreifende (energetische) Sanierung bzw. Modernisierung nahezu aller Bauteile mit entsprechend hohen, nicht exakt bezifferbaren Kosten, deren wirtschaftliche Rentabilität nach Auffassung des Unterzeichners nicht gegeben ist, zwingend erforderlich.

2.6.2 Neubau

Der Zugang in das Gebäude erfolgt von Westen über einen gebäudeüberdachten, eine Stufe über Geländeniveau liegenden Eingang (s. Grundriss *Erdgeschoss* bzw. Fotodokumentation i. d. Anlage).

Bauwerks- und Ausstattungsbeschreibung (soweit erkennbar)

Wohnhaus:

Baujahr:	Ca. 1990
Fundamente:	Beton-Streifenfundamente und Beton-Bodenplatte nach statischen Erfordernissen
Geschosswände:	KG: Beton nach Statik, ca. 25 cm stark Sonst: Ziegel nach Statik, ca. 30 cm stark
Trenn-/Innenwände:	Ziegel nach Statik in verschiedenen Wandstärken
Trenn-/Innenwände:	Ziegel nach Statik in verschiedenen Wandstärken
Geschossdecken:	Beton nach statischen Erfordernissen
Dach:	Wärme gedämmter Holzdachstuhl als Satteldach mit 33° Dachneigung und Falzziegeleindeckung
Spenglerarbeiten:	Regenrinnen und Fallrohre aus Zinkblech
Fassade:	Nicht wärme gedämmt, verputzt mit Anstrich
Balkon:	Einfache Holzkonstruktion, ohne Brüstung (Errichtung n. A. mieterseits <u>ohne</u> baurechtliche Genehmigung);
Fenster:	Lasierte Holzfenster mit Isolierverglasung, Dreh-/Kippbeschlägen, manuell bedienbaren PVC-Rollläden und Natursteinfensterbänken
Innentüren:	Holzfurnierte Türen, teilweise mit Glasfüllung, mit Leichtmetallbeschlägen
Treppenläufe:	KG/EG: Beton, Tritt-/Setzstufen gefliest EG/DG: freitragende Metalltreppe mit Holz-Trittstufen und Holzhandlauf DG/Spitzboden: vermutlich Einschubtreppe
Böden:	KG: überwiegend keramikgefliest bzw. teils Betonestrich (Heizungsraum) EG: teils keramikgefliest bzw. teils Fertigparkett DG: überwiegend Fertigparkett bzw. teils keramikgefliest
Wände:	Überwiegend verputzt mit Anstrich
Decken/Dachschrägen:	Überwiegend verputzt bzw. gipskartonverkleidet, jeweils mit Anstrich
Heizung/Warmwasser:	Ölheizung (Baujahr: 1990, Nennleistung: 17 kW) mit zentraler Warmwasserbereitung; im Wohnzimmer Einzelofen (Baujahr: 1991, Nennleistung: 5 kW) zur Bestückung mit festen Brennstoffen
Elektroinstallation:	Anzahl der Steckdosen und Lichtauslässe entsprechend der Baualtersklasse vorhanden

Einzelgarage/Geräteraum:

Baujahr:	Ca. 1990
Gründung:	Streifenfundamente und Beton-Bodenplatte nach Statik
Außenwände:	Beton oder Mauerwerk (Kalksandstein o. ä.) nach Statik
Dach:	Holzdachstuhl als Satteldach mit 33° Dachneigung und Falzziegeleindeckung

Eingang: Holztüre einfachster Ausführung
Tor: Hebetor

Anmerkung:

Der Spitzboden und die Einzelgarage waren nicht zugänglich und konnten nicht besichtigt werden.

Energieausweis

Das Gebäude wurde ca. 1990 in damals üblicher Massivbauweise errichtet. Ein Energieausweis gemäß §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde nicht in Vorlage gebracht.

Wohn-/Nutzungsfläche

Entsprechend dem in Vorlage gebrachten Planmaterial ergibt sich die bewertungstechnische Wohnfläche im Erd- und Dachgeschoss mit ca. 73 m². Die bewertungstechnische Nutzungsfläche im Kellergeschoss des Wohnhauses sowie der Einzelgarage wurde aus den Plänen mit ca. 53 m² ermittelt (s. Flächenaufstellung i. d. Anlage). Der Genauigkeitsgrad ist für diese Wertermittlung ausreichend.

Anmerkung:

Die Ostterrasse wurde bei der Ermittlung der Wohnfläche nicht berücksichtigt, da diese nach Angabe der Gemeinde ohne Genehmigung errichtet wurde und der Rückbau jederzeit verlangt werden kann.

Grundriss

Im Rahmen der Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass der tatsächliche Grundriss des Gebäudes teils von der Darstellung in dem von der Gemeinde Icking, Bauamt, beschafften Planmaterial abweicht. Zum besseren Verständnis wurden die im Orts-termin festgestellten Abweichungen vom Unterzeichner vereinfacht und unmaßstäblich, ohne Anspruch auf Richtigkeit, in den in der Anlage beigefügten Grundrissplänen übertragen. Der tatsächliche Grundriss beschreibt sich wie folgt:

Kellergeschoss:

Mittelflur mit Treppenaufgang in das Erdgeschoss, vom dem aus alle Räume abgängig sind: nach Norden der Vorratsraum, nach Osten der Wasch-/Trockenraum mit Austritt zur Gartenterrasse, Hobbyraum sowie nach Westen der Heizungs-/Waschraum (s. Grundriss *Kellergeschoss* i. d. Anlage).

Erdgeschoss:

Gebäudeüberdachter, eine Stufe höher über Geländeniveau liegender Hauseingang in eine Diele mit nach Osten anschließendem Flur mit Treppenab- bzw. -aufgang in das Keller- bzw. Dachgeschoss; von hier aus gelangt man nach Norden in das Gäste-WC (mit Fenster) und in die Speisekammer, nach Osten in das Wohn-/Esszimmer mit Austritt zur Ostterrasse sowie nach Süden in die Küche (mit Fenster). Zudem gelangt man von der Küche nach Osten in das Wohn-/Esszimmer (s. Grundriss *Erdgeschoss* i. d. Anlage).

Dachgeschoss (unter Dachschrägen):

Mittelflur mit Treppenabgang in das Erdgeschoss, von dem aus alle Räume abgängig sind: nach Osten das Schlafzimmer, nach Süden das Gästezimmer und nach Westen das Bad/WC (Dachflächenfenster) (s. Grundriss *Dachgeschoss* i. d. Anlage).

Bau-, Ausstattungs- und Unterhaltungszustand

Die gegenständliche Doppelhaushälfte samt dazugehöriger Einzelgarage hinterlässt, soweit optisch erkennbar, einen insgesamt dem Baujahr entsprechenden, einfach bis durchschnittlich gepflegten Eindruck. Die Ausstattung entspricht der Baualtersklasse des Gebäudes und ist als durchschnittlich zu beurteilen. Der Unterhaltungszustand, teils mit erheblichen üblichen Abnutzungs- und Gebraucherscheinungen, wird als noch durchschnittlich gepflegt empfunden (s. Fotodokumentation i. d. Anlage). Insbesondere im Wohn-/Esszimmer fehlten teils der Bodenbelag sowie die Sockelleisten. Nach Angabe der Mieterin ist bei Starkregen mit Wassereintritt bei der südöstlichen Gaube im Schlafzimmer zu rechnen. Nach Angabe des zuständigen Bezirksschornsteinfegers erfüllt der Kamineinsatz des Kachelofens im Wohnzimmer die Anforderungen gemäß § 26 der 1. BImSchV nicht und darf nicht mehr betrieben werden. Weitere Angaben über wertrelevante Baumängel oder -schäden wurden nicht gemacht; auch konnten solche visuell nicht festgestellt werden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit, sind folgende Arbeiten vorzunehmen:

- o Abdichtung der südöstlichen Gaube im Schlafzimmer,
- o Schutzanstrich sämtlicher Holzteile im Außenbereich (Gaben, Fenster usw.),
- o Schönheitsreparaturen inklusive Lackierarbeiten an Heizkörpern usw.,
- o Ergänzung und Abschleifen/Versiegeln der Holzböden sowie Ergänzung fehlender Sockelleisten,
- o Austausch des Kamineinsatzes des Kachelofens im Wohnzimmer.

2.7 Angaben zur Bewirtschaftung (nachrichtlich/unverbindlich)

Altbau

Das Gebäude wurde nach Angabe bis vor ca. einem Jahr durch den Eigentümer zu ½ selbst genutzt und war zum Stichtag nicht fremdvermietet.

Neubau

Entsprechend dem in Vorlage gebrachten Auszug aus dem Mietvertrag vom 05.08.2020 ist das Gebäude samt dazugehöriger Einzelgarage seit dem 15.09.2020 (ursprünglich) befristet bis zum 31.08.2025 an die jetzigen Mieter fremdvermietet. Mit Vereinbarung vom 21.06.2025 bzw. 05.02.2026 wurde das Mietverhältnis bis zum 31.08.2026 bzw. 31.08.2027 verlängert.

Die vereinbarte monatliche Grundmiete zuzüglich Betriebskosten gemäß
§ 2 Betriebskostenverordnung betrug laut Mietvertrag 1.200 €

Im Mietvertrag wurde die Anpassung des Mietzinses, gekoppelt an den Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI), vereinbart. *„Sie ändert sich, von Erhöhungen nach §§ 559 bis 560 BGB abgesehen, jeweils frühestens nach Ablauf von 12 Monaten seit Vertragsbeginn bzw. bei der letzten Änderung entsprechend des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland.“*... *„Die geänderte Miete ist mit Beginn des übernächsten Monats nach dem Zugang der Erklärung zu entrichten.“*...

Entsprechend dem in Vorlage gebrachten Mieterhöhungsverlangen vom 03.04.2022 erfolgte die Anpassung der Grundmiete zuletzt zum 01.06.2022. Weitere Anpassungen wurden nach Angabe nicht vorgenommen; demnach beträgt die monatliche Grundmiete zuzüglich Nebenkosten zum Stichtag rd. 1.276 €

Eine externe Hausverwaltung wurde nach Angabe nicht beauftragt, das Anwesen wird durch die Eigentümer selbst verwaltet.

Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft wurden nicht in Vorlage gebracht.

Ein monatliches Hausgeld, wie bei Eigentümergemeinschaften üblich, wird nach Angabe nicht gezahlt, eine Instandhaltungsrücklage wurde nicht gebildet.

2.8 Marktentwicklung

Laut dem zuletzt im Februar 2025 veröffentlichten Geschäftsstellenbericht 2023 (Datenstand: 12/2023) des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen erstreckte sich der Schwerpunkt des Marktgeschehens, bezogen auf die drei Teilmärkte (unbebaute bzw. bebaute Grundstücke sowie Wohnungs- und Teileigentumsobjekte), im Wesentlichen auf die Städte Bad Tölz, Geretsried und Wolfratshausen. Dabei ist die Anzahl aller beurkundeten Kaufverträge im Berichtsjahr [2023] um rd. 12% gegenüber dem Vorjahr [2022] zurückgegangen. Mit Blick auf die drei Teilmärkte verzeichnete der Wohnungs- und Teileigentumsmarkt im Vergleich zum Vorjahr den größten Rückgang von rd. -18%, gefolgt vom Teilmarkt der unbebauten Grundstücke mit rd. -5% und dem Teilmarkt der bebauten Grundstücke mit rd. -3%. Im Marktsegment der bebauten Grundstücke wurde das Marktgeschehen 2023 im Landkreis hinsichtlich der Gebäudearten von Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften, gefolgt von Reihenmittel- und -endhäusern geprägt; Mehrfamilienhäuser waren nach wie vor nur sehr gering vertreten. Der gesamte Geldumsatz aller drei Grundstücksteilmärkte sank im Berichtsjahr unter die Fünfhundertmillionengrenze auf eine Gesamtsumme von rd. 470 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr [2022] von rd. -17%. Bezogen auf die einzelnen Teilmärkte ergaben sich folgende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

- | | |
|---|------|
| o Unbebaute Grundstücke, rd. | +20% |
| o Bebaute Grundstücke, rd. | -27% |
| o Wohnungs- und Teileigentumsobjekte, rd. | -18% |

Die Transaktionszahlen, mit Ausnahme des Teilmarkts der unbebauten Grundstücke, spiegeln eine seit Mitte des Jahres 2022 sich bis Ende des Jahres 2023 fortsetzende, weiterhin sinkende Nachfrage auf dem Grundstücksmarkt wider. Die rückläufige Nachfrage führte zu einem etwas höheren Angebot und sinkenden Preisen.

Quelle: Geschäftsstellenbericht 2023 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen

Berichte zur demografischen Entwicklung der Gemeinde Icking lagen dem Unterzeichner nicht vor. Laut Demografiebericht der Bertelsmann Stiftung betrug die Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum 2019 bis 2023 im gesamten Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen rd. +2,3%.

Fazit

Der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen ist Teil des Münchner „Speckgürtels“ und der Metropolregion München, die zu den am stärksten wachsenden und prosperierenden Regionen zählt. Eine Vielzahl von Städten und Gemeinden gelten als bevorzugte Wohnlage im Ballungsraum. Besondere Lagevorteile sind hierbei die Nähe zur Landeshauptstadt, die Einbindung in das S-Bahn-Netz und die vielfach landschaftlich reizvolle Umgebung sowie zudem die gute überregionale Anbindung für den Individualverkehr. Die hohe Attraktivität der Region als Arbeits- und Wohnstandort, Ausweich effekte angesichts des mangelnden oder sehr hochpreisigen Angebots in München und Niedrigzinsen haben seit geraumer Zeit für eine enorme Nachfrage nach Wohnraum im Münchner Speckgürtel gesorgt. Durch die Coronavirus-Pandemie wurde dieser Trend in allen Marktsegmenten zudem verstärkt. Über 10 Jahre lang war eine deutliche Flucht in Sachwerte erkennbar, die Nachfrage nach Immobilien hatte in der gesamten Metropolregion München stark zugenommen. Es fand regelrecht ein „Ausverkauf“ statt, was teils zu exponentiell ansteigenden Preisen und einem „Verkäufermarkt“ führte. Zudem führten ein knappes Angebot und steigende Baukosten zu einem enormen Miet- und Preisanstieg. Zwischenzeitlich hat sich die weltpolitische und weltwirtschaftliche Situation, mit damit einhergehenden negativen Wirtschaftsaussichten, grundlegend geändert und strahlt mittlerweile auf die regionalen Märkte aus. Die zunehmenden Mehrbelastungen bei Baukosten und Zinsen, nachlassende Kaufkraft sowie extrem steigende Energiepreise lassen die Gefahr von Insolvenzen steigen. Zudem steigern erhöhte Eigenkapitalquoten, stark ansteigende, zum Teil kaum kalkulierbare Preise, speziell auch im Energie- und Baustoffsektor, das Kostenrisiko, insbesondere sofern Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Ausführung anstehen. Dies wird bedingt durch die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Europäischen Union, insbesondere durch die Sorgen um die Stabilität des Euros im Zuge einer neu aufkeimenden Banken- und Schuldenkrise, die signifikant gestiegene Inflation und deutlich gestiegenen Finanzierungskosten (die Bauzinsen haben sich seit Anfang 2022 nahezu vervierfacht), durch die Verunsicherung über schwelende Handelskriege, insbesondere zwischen den Großmächten China und USA, sowie die unabsehbaren Folgen immer weiter eskalierender kriegerischer Auseinandersetzungen. Die langwierige und anhaltende Diskussion über die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes hat zudem für Verunsicherung bei den Marktteilnehmern gesorgt. Marktbeobachtungen lassen insbesondere bei älteren, energetisch nicht sanierten Gebäuden eine deutliche Kaufzurückhaltung erkennen; auch können solche Objekte oft nur mit spürbaren Preisnachlässen vermarktet werden.

Zwischenzeitlich wurde dieser Negativtrend allmählich durchbrochen; in einem wieder etwas besseren und stabileren Finanzierungsumfeld stellt sich die Nachfrage wieder spürbar stärker dar. Auch haben sich die Preisvorstellungen von Verkäufern und Käufern sukzessive soweit angeglichen, dass letztendlich auch wieder mehr Immobilien den Eigentümer wechseln. Insgesamt konzentriert sich diese Nachfrage jedoch sehr stark auf gute, energetisch hochwertige Bestandsimmobilien. Für – in Relation hierzu – meist sehr teure Neubauobjekte findet sich hingegen weiterhin nur ein sehr kleiner Kreis an Interessenten.

2.9 Zusammenfassung und Beurteilung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es sich um eine relativ gute Wohnlage mit durchschnittlicher bis guter Wohnadresse im Südwesten von Irschenhausen mit lage-typischer verkehrstechnischer Anbindung sowohl für den öffentlichen Personennah- als auch für den Individualverkehr handelt. Grundsätzlich nachteilig ist die sehr angespannte Parkplatzsituation im gegenständlichen Bereich zu beurteilen.

Das laut Grundbuch 836 m² große Grundstück verfügt über annähernd L-Form; der bebaubare Bereich ist nord-/südgerichtet. Der Grundstücksverlauf zeigt von Westen nach Osten deutliches Gefälle und flacht, soweit erkennbar, erst im letzten Viertel von Osten her gesehen etwas ab.

Das Grundstück liegt teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles und ist teils gemäß § 34 BauGB als Bauland einzustufen. Demnach ist das Maß der baulichen Nutzung des bebaubaren Grundstücksteils mit der aufstehenden Bebauung nicht voll ausgeschöpft; das Grundstück verfügt über eine geringfügige Bau-rechtsreserve. Der verbleibende Teil des Grundstücks ist dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen. Auskunft über die baurechtlich maximal zulässige Ausnutzung des Grundstücks kann jedoch nur durch einen Antrag auf Vorbescheid oder Baugenehmigung, welcher nicht Gegenstand dieser Wertermittlung ist, erteilt werden.

Nach Angabe/Aktenlage wurde das Grundstück Fl.Nr. 438, Gemarkung Icking, vor 1960 mit einem teilunterkellerten Einfamilienhaus (Altbau) bebaut. Das Alter des Gebäudes beträgt zum Stichtag mindestens 66 Jahre, das Gebäude stellt sich im Wesentlichen im Stil seiner Erbauungszeit in einem insgesamt unterdurchschnittlich ge-

pflegten Allgemeinzustand dar. Die Ausstattung entspricht im Wesentlichen der Bau-
altersklasse des Gebäudes und ist als technisch und wirtschaftlich überaltert und ver-
braucht zu beurteilen. Modernisierungen wurden offensichtlich kaum vorgenommen.
Zum Zeitpunkt der Inaugenscheinnahme befand sich das Gebäude in einem desola-
ten, unbewohnbaren Zustand. Für eine wirtschaftliche Anschlussnutzung und zur
Schaffung zeitgemäßer Wohnstandards ist eine durchgreifende (energetische) Sa-
nierung bzw. Modernisierung nahezu aller Bauteile mit entsprechend hohen, nicht
exakt bezifferbaren Kosten, deren wirtschaftliche Rentabilität nach Auffassung des
Unterzeichners nicht gegeben ist, zwingend erforderlich. Insofern wird bei dieser
Wertermittlung vom alsbaldigen Abbruch des aufstehenden, zum Stichtag wirtschaft-
lich verbrauchten Altbaus ausgegangen.

Ca. 1990 wurde kommun an den Altbau ein weiteres, vollunterkellertes Wohnhaus
(Neubau) samt dazugehöriger Einzelgarage errichtet. Das Alter des Neubaus und der
Heizungsanlage beträgt zum Stichtag rd. 36 Jahre; insofern ist in einem absehbaren
Zeitraum mit dem Austausch der Anlage zu rechnen. Die Bauausführung dürfte weit-
gehend den damaligen Anforderungen an Schall-, jedoch nicht mehr den heutigen an
Wärmeschutz entsprechen. Ein Energieausweis mit Angaben zum Endenergiever-
brauch des Gebäudes wurde nicht in Vorlage gebracht. Das Wohnhaus verfügt eher
über einen doppelhaustypischen Grundriss mit großzügigem Wohn-/Essbereich und
hellen, sowohl nach Osten als auch nach Westen gerichteten Haupträumen mit guter
Belüftbarkeit. Die Gesamtkonzeption des Gebäudes ist für einen 3-Personen-Haus-
halt genügend; für eine größere Familie dürfte das Platzangebot nicht ausreichen.
Die Ausstattung entspricht der Baualtersklasse des Gebäudes und ist als durch-
schnittlich zu beurteilen. Der Unterhaltungszustand, teils mit erheblichen üblichen Ab-
nutzungs- und Gebraucherscheinungen, wird als noch durchschnittlich gepflegt
empfunden; ein Instandhaltungs-/Modernisierungsstau ist gegeben.

Die Erreichbarkeit der Einzelgarage wird aufgrund ihrer Mikrolage auf dem Grund-
stück als gut beurteilt. Vorteilhaft ist, dass diese unterkellert ist und zusätzlichen
Stauraum bietet.

Die Käuferakzeptanz und Vermarktungsmöglichkeit des/r gegenständlichen Bewer-
tungsobjekts/e wird aufgrund der vorne gemachten Ausführungen sowie der wesentli-
chen wertrelevanten Merkmale, also Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und
Lage, generell als eingeschränkt und gegebenenfalls von preislichen Zugeständnis-
sen abhängig beurteilt.

3.0 Bewertungskriterien

3.1 Schätzungsgrundlage und Wahl des Wertermittlungsverfahrens

Nachfolgende Wertermittlung wird in Anlehnung an die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Modellkonformität (§ 10 i. V. m. § 53) durchgeführt.

Nach § 6 der ImmoWertV sind für die Wertermittlung grundsätzlich das Vergleichswert-, Ertragswert- bzw. Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen. Die Auswahl des/r anzuwendenden Verfahren/s liegt im sachverständigen Ermessen des Gutachters, wobei die Gepflogenheiten des Immobilienmarktes jeweils zu berücksichtigen sind. Der Verkehrswert ist aus dem Verfahrenswert des/r angewendeten Wertermittlungsverfahren/s unter Würdigung seiner/ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln. Grundsätzlich ist es völlig ausreichend, lediglich ein Wertermittlungsverfahren anzuwenden, wenn es das Geschehen des Grundstücksmarkts widerspiegelt.

Die Wertermittlung nach dem Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV) ist in der Regel sowohl bei unbebauten als auch bebauten Grundstücken, die mit weitgehend typisierten Gebäuden, insbesondere Wohngebäuden, bebaut sind, sowie bei Wohnungs- und Teileigentum anzuwenden, bei denen sich der Grundstücksmarkt an Vergleichspreisen orientiert.

Die Anwendung des Ertragswertverfahrens (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) ist sinnvoll und damit sachgerecht, wenn das zu bewertende Grundstück dazu bestimmt ist, nachhaltig Erträge zu erzielen, wie z. B. bei Mietwohnhäusern, Geschäfts- und Gewerbegrundstücken einschließlich Handelsunternehmen.

Das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) eignet sich für die Verkehrswertermittlung von Grundstücken, die vornehmlich nach der Art ihrer Bebauung nicht auf eine möglichst hohe Rendite im Verhältnis zu den aufgewandten Kosten ausgelegt sind. Hier sind in erster Linie Eigenheime (Ein- und Zweifamilienhäuser und Villen) zu

nennen, die üblicherweise zum Zwecke der Eigennutzung gebaut und gekauft werden.

Nach § 194 BauGB ist der Verkehrswert (Marktwert) wie folgt definiert:

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Nachfolgende Wertermittlung für den Neubau wird nach dem **modelltheoretischen Sachwertverfahren** durchgeführt. „Sachwertobjekte“ sind in erster Linie Ein- und Zweifamilien-, Doppel- und Reihenhäuser, bei deren Nutzung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nicht der erzielbare Ertrag, sondern ein besonderer persönlicher Nutzen wie z. B. die Annehmlichkeit des „schöneren“ Wohnens im Vordergrund steht.

Wie vorne unter „2.6.1 Altbau“ bereits erläutert, wird bei dieser Wertermittlung aufgrund des desolaten, unbewohnbaren Zustands der alsbaldige Abbruch des aufstehenden, zum Stichtag wirtschaftlich verbrauchten Altbaus unterstellt. Der Zeitraum bis zum tatsächlichen Abbruch des Gebäudes bleibt bei dieser Betrachtungsweise wegen der ungewissen Dauer des Zwangsversteigerungsverfahrens unberücksichtigt.

3.2 Grundstücks- und Gebäudedaten

Wertermittlungsstichtag: 21.01.2026

Grundstück:

Fl.Nr. 438, Gemarkung Icking:			836 m ²
Bebaute Grundfläche (GR):		ca.	125 m ²
Realisierte Grundflächenzahl (GRZ):	125 m ² / 836 m ²	rd.	0,15

Wertermittlungstechnische Aufteilung des Grundstücks:

a) Westliche, bebaute/bebaubare Teilfläche (Bauland):	ca.	466 m ²
b) Östliche, unbebaubare Teilfläche (Hausgarten):	ca.	370 m ²
		<u>836 m²</u>

Aufstehende Bebauung:

Altbau:

Baujahr nach Angabe:		vor	1960
Mindestalter des Gebäudes zum Stichtag:	2026 - 1960	ca.	66 Jahre
Wohnfläche (WF):		ca.	76 m ²
Nutzungsfläche (NUF):		ca.	24 m ²
Brutto-Grundfläche (BGF):		ca.	155 m ²
Brutto-Rauminhalt (BRI):		ca.	402 m ³

Neubau:

Doppelhaushälfte:

Baujahr:	ca.	1990
Wohnfläche (WF):	ca.	73 m ²
Nutzungsfläche (NUF):	ca.	53 m ²
Brutto-Grundfläche (BGF):	ca.	169 m ²

Einzelgarage:

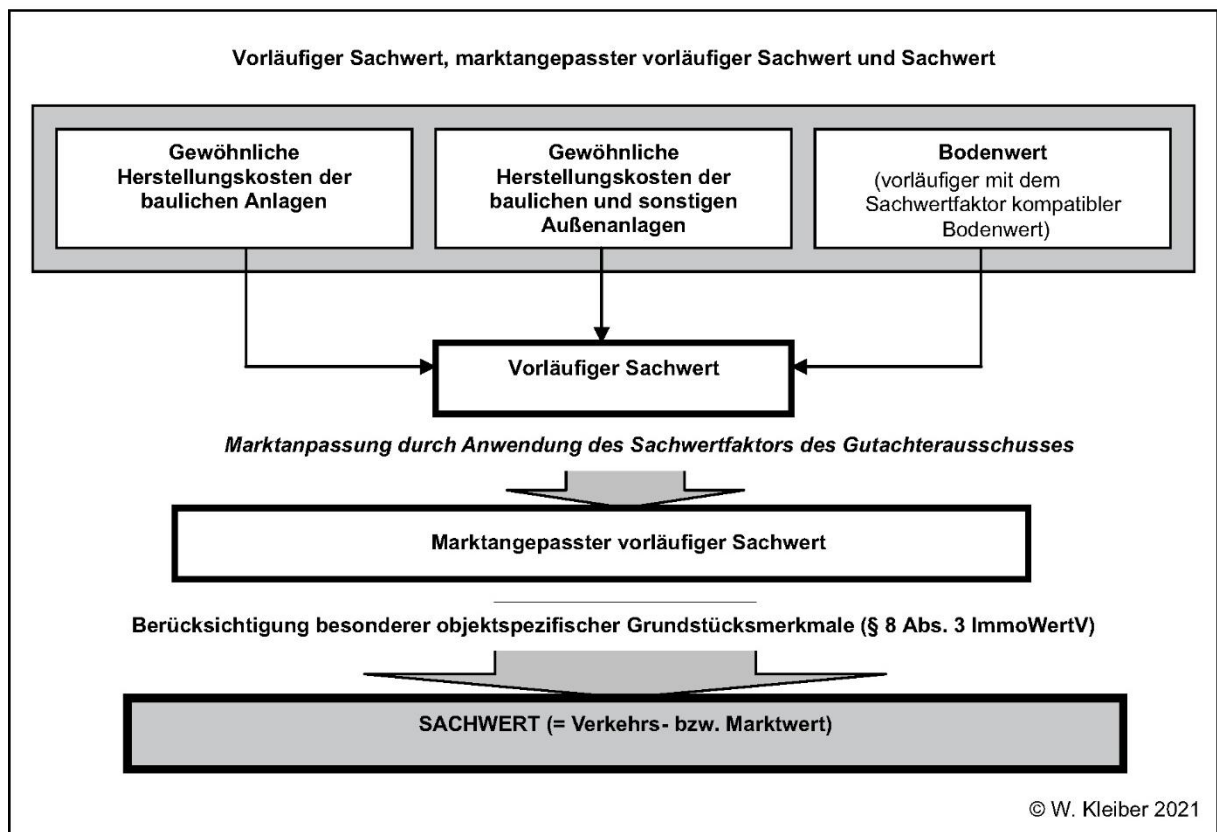
Baujahr:	ca.	1990
Nutzungsfläche (NUF):	ca.	12 m ²
Brutto-Grundfläche (BGF):	ca.	16 m ²

Alter des/r Gebäude/s zum Stichtag:	2026 - 1990	ca.	36 Jahre
Modelltheoretische Gesamtnutzungsdauer (GND):		ca.	80 Jahre
Rechnerische Restnutzungsdauer (RND):	80 Jahre - 36 Jahre	ca.	44 Jahre
Relatives Gebäudealter, bezogen auf die GND:	36 Jahre / 80 Jahre	rd.	45%
Modifizierte Restnutzungsdauer (RND):		rd.	45 Jahre

4.0 Wertermittlung

4.1 Vorbemerkung/Erläuterung

Wie bereits vorne erwähnt, wird nachfolgende Wertermittlung nach dem **modelltheoretischen Sachwertverfahren** durchgeführt, wie es in der Regel bei Grundstücken anzuwenden ist, bei denen es für die Werteinschätzung am Markt nicht in erster Linie auf den Ertrag ankommt:



Quelle: Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kleiber Digital

Dem Grundsatz der Modellkonformität (§ 10 i. V. m. § 53 ImmoWertV) folgend wird dabei auf die Modellbeschreibung und -vorgaben des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen sowie auf das Geschehen und die Gepflogenheiten des örtlichen Grundstücksmarkts abgestellt.

Laut § 40 ff. ImmoWertV ist der Bodenwert ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück, d. h. mit dem Wert, der sich für ein vergleichbares unbebautes Grundstück ergeben würde, vorrangig im Vergleichswertverfahren nach § 24 ff. ImmoWertV zu ermitteln. Dabei kann der Bodenwert sowohl auf

der Grundlage einer ausreichenden Anzahl geeigneter Kaufpreise (unmittelbarer Preisvergleich) als auch anhand geeigneter Bodenrichtwerte (mittelbarer Preisvergleich) abgeleitet werden. Dabei sind die Lage und die Qualität des Grundstücks hinsichtlich des abgabenrechtlichen Zustands, der planungsrechtlichen Situation sowie Art und Maß der baulichen Nutzung zu berücksichtigen.

Die Herstellungskosten der Gebäude werden in Anlehnung an die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) auf Grundlage der „reduzierten“ Brutto-Grundfläche (BGF_{red}), vereinfacht und überschlägig in Anlehnung an DIN 277 ermittelt. Die NHK 2010 unterscheiden zudem 5 Gebäudestandardstufen, wobei die Stufe 1 dem einfachsten und die Stufe 5 dem höchsten Standard entspricht. Unter Berücksichtigung des Gebäudetyps, der objektspezifischen Baukonstruktion und -ausstattung sowie der jeweils zugrunde gelegten Standardstufe (gewichtet/gerundet) ergeben sich die gewichteten Kostenkennwerte im hier gegebenen Fall wie folgt:

Doppelhaushälfte (Typ 2.01, gewogene Standardstufe 3,0), rd.	790 €/m ² BGF
Garage (Massivbau, Typ 14.1, Standardstufe 4,0), rd.	485 €/m ² BGF

Die modellhafte Gesamtnutzungsdauer der Gebäude liegt bei der hier zugrundeliegenden Modellbeschreibung mit entsprechenden Vorgaben sowie dem Bautyp und unter Berücksichtigung der herangezogenen Standardstufe bei rd. 80 Jahren. Die modelltheoretische (modifizierte/rechnerische) Restnutzungsdauer, in der die Gebäude bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können, ergibt sich bei modellkonformer Verfahrensanwendung und unter Berücksichtigung der herangezogenen Standardstufe sowie unter Beachtung eventuell bereits durchgeführter bzw. im Rahmen dieser Wertermittlung unterstellter (wesentlicher) Modernisierungsmaßnahmen mit (durchschnittlich) noch rd. 45 Jahren. Die angesetzte Restnutzungsdauer stellt keine Prognose der tatsächlichen zukünftigen Restnutzungsdauer dar.

Die Alterswertminderung wird gemäß den Bestimmungen des § 23 ImmoWertV „linear“ vorgenommen und dementsprechend werden die altersgeminderten Gebäudeherstellungskosten zum Stichtag ermittelt.

Der Zeitwert der Außenanlagen, inklusive Freisitz, wird im konkreten Fall mit einem pauschalen Wertansatz in Höhe von ca. 5% der altersgeminderten Gebäudeherstellungskosten in Ansatz gebracht.

Der so ermittelte vorläufige Grundstückssachwert ist gemäß § 21 ImmoWertV anhand geeigneter Sachwertfaktoren, die üblicherweise vom zuständigen Gutachterausschuss aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu den Sachwerten abgeleitet werden, an die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zum jeweiligen Stichtag anzupassen. Die allgemeine Marktanpassung berücksichtigt das Marktverhalten im Verhältnis des vorläufigen Sachwertes zum Verkehrswert vergleichbarer Objekte. Im hier gegebenen Fall wird unter Berücksichtigung der objektspezifischen und wertbeeinflussenden Merkmale nach billigem sachverständigem Ermessen zum Stichtag ein Sachwertfaktor von 1,05 gewählt.

4.2 Bodenwertableitung

Wie vorne unter „2.5 Baurechtliche Gegebenheiten“ ausführlich erläutert, wird das gegenständliche Bewertungsgrundstück wertermittlungstechnisch entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan bzw. den Angaben der Gemeinde Icking in eine „westliche, bebaute/bebaubare Teilfläche“ mit Flächenqualität als Hausgrundstück/Bauland, grafisch ermittelt anhand des Lageplans, mit ca. 466 m² sowie in eine verbleibende „östliche, unbebaubare Teilfläche“ mit Flächenqualität als Hausgarten/Gartenland mit ca. 370 m² unterteilt. Der Genauigkeitsgrad ist für diese Wertermittlung ausreichend.

4.2.1 Westliche, bebaute/bebaubare Teilfläche (Bauland)

Die Erhebungen beim Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen ergaben folgenden erschließungsbeitragsfreien (ebf) Bodenrichtwert für unbebaute, baureife Wohnbauflächen (W) im Bereich, zu dem das/die Bewertungsobjekt/e gehört/en, zuletzt festgesetzt zum 01.01.2024:

Icking, Zone 11001010, ohne WGFZ

1.250 €/m²

Anmerkung:

Die Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit, weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Bodenrichtwerte haben **nur einen begrenzten Aussagewert**. Besondere Gegebenheiten des Bewertungsobjekts, wie z. B. Art und Maß der baulichen

Nutzung, Lage, Größe, Zuschnitt oder Bodenbeschaffenheit eines Grundstücks, Immissionsbelastungen oder Erschließungszustand, erfordern eine Individualbewertung. Bei Abweichungen von den genannten Grundstückseigenschaften können Zu- oder Abschläge erforderlich sein.

Der Bewertungsstichtag liegt rd. 24 Monate nach der letzten Festsetzung des Bodenrichtwertes zum 01.01.2024. Nach Auskunft des Gutachterausschusses/Marktbeobachtungen des Unterzeichners wurde im Betrachtungszeitraum eine allgemein rückläufige Preisentwicklung verzeichnet. Im hier gegebenen Fall wird für die zeitliche Entwicklung nach billigem sachverständigem Ermessen ein Abschlag in Höhe von ca. -8% als marktgerecht erachtet:

$1.250 \text{ €/m}^2 \times 0,92 = \text{rd.}$

1.150 €/m^2

Die entsprechende Richtwertzone erstreckt sich auf den gesamten Ort. Die Qualitätsmerkmale wie z. B. Makrolage, Infrastruktur, Art der Nutzung (Wohnbauland), Erschließungszustand etc. stimmen beim gegenständlichen Bewertungsobjekt mit denen der Grundstücke innerhalb der betreffenden Richtwertzone weitestgehend überein, sodass keine weitere Anpassung hinsichtlich der konkreten Lageeigenschaften im Richtwertgebiet erforderlich ist.

Unmittelbarer Preisvergleich

Von der Geschäftsstelle des zuständigen Gutachterausschusses konnten zum Stichtag keine geeigneten Einzelkaufpreise für unbebaute, baureife Wohnbaugrundstücke (erschließungsbeitragsfrei) benannt werden, die hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden Merkmale, insbesondere der **Lage, Form, Größe und Ausrichtung** und dem **Zeitpunkt der Veräußerung**, mit dem gegenständlichen Bewertungsobjekt in Bezug gesetzt werden hätten können. Insofern wird bei dieser Wertermittlung auf den markt-/lageangepassten (modifizierten), objektspezifischen Bodenrichtwert in Höhe von **1.150 €/m²** Grundstücksfläche abgestellt.

4.2.2 Östliche, unbebaubare Teilfläche (Gartenland/Hausgarten)

Laut Fachliteratur empfiehlt es sich, zwischen den Hausgärten und dem sogenannten wohnungsfernen Gartenland zu unterscheiden:

- o Hausgärten sind Gartenflächen in der Nachbarschaft zu Wohnbaugrundstücken, die weder bebaut werden dürfen noch als ortsübliche Freifläche eines Wohnbaugrundstücks anzusehen sind und auch keine Bauerwartung aufweisen.
- o Wohnungsnahes und -fernes Gartenland sind zumeist im Außenbereich gelegene Flächen, die vom Eigentümer oder einem Pächter als Freizeitgarten genutzt werden. Im Innenbereich gelegenes wohnungsfernes Gartenland ist im Bebauungsplan zumeist als „private Grünfläche – Freizeitgärten“ ausgewiesen.

Mittelbarer Preisvergleich

In den Erläuterungen zu den Bodenrichtwerten zum Ermittlungstichtag 01.01.2024 hat der zuständige Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen zu Gartenland/Hausumgriff Folgendes angeführt:

„Der Wertansatz dieser Flächen ist nach sachverständigem Ermessen, je nach Größe, Lage und Nutzbarkeit festzustellen und beträgt üblicherweise zwischen 10% bis 40% des ermittelten Bodenwertansatzes der Baulandfläche.“

Unmittelbarer Preisvergleich

Von der Geschäftsstelle des zuständigen Gutachterausschusses konnten zum Stichtag keine geeigneten Einzelkaufpreise für Grundstücke mit Flächenqualität Hausgarten/Gartenland benannt werden. Insofern wird bei dieser Wertermittlung auf die vom örtlichen Gutachterausschuss veröffentlichten Angaben abgestellt und der Wert der Hausgartenfläche im mittleren Bereich der Spanne mit ca. 20% des ermittelten Bodenwertansatzes der Baulandfläche als angemessen erachtet bzw. geschätzt.

4.2.3 Ableitung des angemessenen Bodenwerts

Die Grundstücksgröße gemäß wertermittlungstechnischer Aufteilung bildet die Grundlage der Bewertung. Unter Berücksichtigung der örtlichen konkreten Lage, des Zuschnitts und der Beschaffenheit, der planungsrechtlichen Situation, des Erschließungsgrades wird für das gegenständliche Grundstück Fl.Nr. 438, Gemarkung Icking, der als angemessen erachtete markt-/lageangepasste (modifizierte), objekt-spezifische Bodenwert wie folgt begutachtet:

Markt-/objektspezifisch angepasster Bodenwert für
Grundstück Fl.Nr. 438, Gemarkung Icking, ca.:

1.150 €/m²

Zuordenbare Fläche gemäß wertermittlungstechnischer Aufteilung:

a) Westliche, bebaute/bebaubare Teilfläche, ca.: 466 m² x 1.150 €/m² rd. 535.900 €
(Hausgrundstück/Bauland)

b) Östliche, unbebaubare Teilfläche, ca.: 370 m² x 1.150 €/m² x 0,20 rd. 85.100 €
(Hausgarten)

621.000 €

gerundet **621.000 €**

4.3 Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Merkmale (boG)

4.3.1 Instandsetzung/Schönheitsreparaturen

Gemäß § 8 (3) ImmoWertV (besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale – boG) ist für die ordnungsgemäße Erhaltung zum Stichtag ein angemessener pauschaler Abschlag (Werteinfluss) auf den vorläufigen Vergleichswert wertmindernd zu berücksichtigen. Für ältere Gebäude, die in letzter Zeit nicht saniert wurden, jedoch keinen besonderen Reparaturstau aufweisen, berücksichtigt der Münchner Gutachterausschuss bei der Auswertung i. d. R. für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen etc. pauschal einen Ansatz von 200 €/m² Wohn- und Nutzungsfläche. Im konkreten Fall wird in Anlehnung an die Auswertungspraxis des Münchner Gutachterausschusses für die Beseitigung eines (eventuell) vorhandenen Renovierungs-/Instandsetzungsbedarfs ein kalkulatorischer Abschlag (Werteinfluss) in Höhe von frei geschätzt ca. 200 €/m² Wohn-/Nutzungsfläche auf den ermittelten markt-/objektspezifischen vorläufigen Verfahrenswert als angemessen erachtet.

Anmerkung:

Bei dem hier vorgenommenen Abzug handelt es sich lediglich um einen kalkulatorischen Abschlag („Werteinfluss“ nach dem „gewöhnlichen Geschäftsverkehr“) nach billigem Ermessen des Sachverständigen. Im Gegensatz zur rechtlichen Betrachtung von Baumängeln und -schäden, die im Regelfall deren Behebung im Auge hat, geht die Betrachtung des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs dahin, Baumängel und Bauschäden in den Verkehrswert einzupreisen. Dabei wird der Realität des Marktes Rechnung getragen. So werden die Forderung einer Mangelbehebung und der entsprechende Kostenansatz zur Mangelbeseitigung bei einem „Verkäufermarkt“ deut-

lich niedriger angesetzt als bei einem „Käufermarkt“ und umgekehrt. Der vorgenommene Abzug entspricht daher, wie ausgeführt, einem „Werteinfluss“, der nicht gleichzusetzen ist mit den in der Regel deutlich höheren Kosten für deren Behebung. Die Höhe dieser Kosten kann nur durch Hinzuziehung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden bzw. durch Einholung von Angeboten entsprechender Fachfirmen sachgerecht beziffert werden.

4.3.2 Berücksichtigung von Freilegungskosten

Die gewöhnlichen Kosten für den Abbruch der aufstehenden Bebauung liegen üblicherweise in einer Spanne von ca. 40 €/m³ bis 60 €/m³ Brutto-Rauminhalt (BRI). Im hier gegebenen Fall ist jedoch aufgrund des Gebäudetyps (Doppelhaus) mit erhöhten Abbruchkosten zu rechnen. Diese werden nach billigem sachverständigem Ermessen mit ca. 100 €/m³ frei geschätzt.

4.4 Sachwert des bebauten Grundstücks

Objektart		DHH/REH	Garage
Gebäudetyp lt. NHK 2010		2.01	14.1
Baujahr	ca.	1990	1990
Standardstufe (gewichtet/gerundet)	rd.	3,0	4,0
Wohnfläche (WF)	ca.	73 m²	
Nutzungsfläche (NUF)	ca.	53 m²	
Bruttogrundfläche (BGF)	rd.	169 m²	16 m²
Kostenkennwerte	rd.	790 €/m²	490 €/m²
Baukostenindex zum Stichtag (2010 = 100)	x	190,600	
BKI Regionalfaktor für LK Bad Tölz - Wolfratshausen 2026	x	1,216	
Brutto-Grundflächenpreis zum Stichtag	= rd.	1.830 €/m²	1.140 €/m²
Zuzüglich besondere Bauteile	ca.	0 €	0 €
Herstellungskosten (inkl. besonderer Bauteile)	= rd.	309.270 €	18.240 €
Wohnflächenpreis (informativ)	rd.	4.237 €/m²	
Modelltheoretische Gesamtnutzungsdauer (GND)	ca.	80 Jahre	80 Jahre
Anzusetzende Restnutzungsdauer (RND)	rd.	45 Jahre	45 Jahre
Abzüglich Wertminderung wegen Alters	x	44%	44%
	ca.	-136.080 €	-8.030 €
Sachwerte der baulichen Anlagen	ca.	173.190 €	10.210 €
Summe der Sachwerte der baulichen Anlagen	= rd.	183.400 €	

Zeitwert der Außenanlagen , pauschal	ca.	5%
aus altersgemindertem Sachwert der baulichen Anlagen	= rd.	9.170 €
Zuzüglich besondere Bauteile, paschal	ca.	0 €
Summe	= rd.	9.170 €

Vorläufiger Sachwert des bebauten Grundstücks

Summe der Sachwerte der baulichen Anlagen	rd.	183.400 €
Zeitwert der Außenanlagen	rd.	9.170 €
Bodenwert	rd.	621.000 €
Summe	= rd.	813.570 €

Marktanpassung

Objektspezifisch angepasster Sachwertfaktor	x	1,05
Marktangepasster vorläufiger Sachwert	= rd.	854.000 €

Berücksichtigung bes. objektspez. Merkmale (boG)

◦ Abschlag (Werteinfluss) wegen Reparatur-/Instandsetzungsbedarf, je m² Wohn-/Nutzfläche frei geschätzt	ca.	200 €/m²
	x	126 m²
	= rd.	-25.200 €
◦ Kalkulatorische Kosten für Demontage, Abbruch, Freimachung sowie Entsorgung etc. des aufstehenden Altbaus, bei Brutto-Rauminhalt (BRI)	ca.	402 m³
	x	100 €/m³
	= rd.	-40.200 €
		788.600 €
Sachwert des bebauten Grundstücks	rd.	790.000 €

Sachwert/Wohnfläche	rd.	10.822 €/m²
Sachwert/Grundstücksfläche	rd.	945 €/m²

Anmerkung:

Korrektur Baupreisentwicklung

Aufgrund der Baupreisentwicklung der letzten Jahre (seit Bezugszeitpunkt NHK 2010) bis zum Wertermittlungstichtag – laut dem letzten verfügbaren statistischen Bericht des Statistischen Bundesamtes – wird von einer Steigerung der Baupreise gemäß folgendem, zuletzt zum Stichtag bzw. bei Ausarbeitung/Fertigstellung des Gutachtens veröffentlichten Baupreisindex ausgegangen:

Indexstand am 01.11.2025	190,600
--------------------------	---------

Korrektur regionaler Unterschiede

Bei den Kostenkennwerten der NHK 2010 handelt es sich um bundesdeutsche Mittelwerte, die jeweils noch mit dem landkreisbezogenen BKI-Regionalfaktor an den Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt des Bewertungsobjektes angepasst werden müssen:

BKI-Regionalfaktor Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen (01.01.2026)	1,216
---	-------

Sachwertfaktor

Die allgemeine Marktanpassung berücksichtigt das Marktverhalten im Verhältnis des vorläufigen Sachwertes zum Verkehrswert vergleichbarer Objekte. Vom örtlichen Gutachterausschuss wurden bislang keine Sachwertfaktoren veröffentlicht. Im hier gegebenen Fall erfolgt die Ableitung des allgemeinen Sachwertwertfaktors in Anlehnung an die vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Landeshauptstadt München in seinem Jahresbericht 2024 veröffentlichten Sachwertfaktoren, basierend auf den Normalherstellungskosten 2010. Im konkreten Fall werden von den ausgewiesenen Sachwertfaktoren nach sachverständigem Ermessen folgende Faktoren (jeweils arithmetische Mittelwerte) grundsätzlich für geeignet bzw. besonders wertrelevant erachtet:

- o Wohnlage
- o Baujahrsgruppe
- o Wohnfläche/Grundrissstruktur
- o Gebäudeart
- o Grundstücksgröße
- o Restnutzungsdauer
- o Bodenwertanteil

Auch weitere „Modellparameter“, die bei den veröffentlichten Sachwertfaktoren zugrunde gelegt waren, sind entsprechend sachverständig einzuschätzen. Im konkreten Fall wird unter Berücksichtigung der objektspezifischen und wertbeeinflussenden Merkmale sowie eines (eventuell) längeren Vermarktungszeitraums nach billigem sachverständigem Ermessen ein Sachwertfaktor von 1,0 als angemessen erachtet bzw. geschätzt.

5.0 Verkehrswert

Der Verkehrswert für das gegenständliche Bewertungsobjekt Krautgärten 14 in 82057 Icking, Ortsteil Irschenhausen, bebaut mit einem Doppelhaus mit Einzelgarage, wurde anhand des Sachwertverfahrens abgeleitet. Die wertbestimmenden Parameter wurden ausführlich erläutert und die Wertansätze begründet. Es wurde folgender Wert ermittelt:

Sachwert des Grundstücks 790.000 €

Unter Beachtung der allgemeinen wirtschaftlichen Situation und der speziellen Lage am Immobilienmarkt, insbesondere der konkreten Lage sowie der im hier gegebenen Fall wertbestimmenden Faktoren, wird der fiktiv miet- und lastenfreie Verkehrswert, ohne Berücksichtigung eventuell vorhandener Baumängel oder -schäden, des bebauten Grundstücks Fl.Nr. 483, Gemarkung Icking, zum Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag 21.01.2026 auf (gerundet)

800.000 €

(m. W. achthunderttausend Euro)

(dies entspricht (800.000 € / 836 m² Grundstücksfläche) rd. 957 €/m²)

begutachtet.

München, den 21. April 2026

Antonio D. Margherito